

Exhibit 4
dbw

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO
Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales

JUN 20 2016

ING JAVIER ARROYO ROSARIO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN
APARTADO 42007
SAN JUAN PR 00940

Estimado ingeniero Arroyo:

Paseo Peatonal y Ciclista de Rincón
Carrs. PR-413 y PR-4413
Desde la Playa "Domes"
hasta el Balneario de Rincón
Barrios Puntas y Ensenada, Rincón

E-CO-OTR10-SJ-00055-07062016
A-CO-OTR10-SJ-00007-06112008
C-396-161
2006-25-0446-JGU-T
SAJ-2004-1461 (NW-ML)
AC-500023

mm
Acusamos recibo de su carta del 24 de mayo de 2016, en relación con el asunto descrito en el epígrafe. Según dicha carta, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ha incluido en su Programa de Mejoras Permanentes, financiado con fondos federales provistos por la Administración Federal de Carreteras (FHWA), la construcción del Paseo Peatonal y Ciclista de Rincón, la cual se llevará a cabo dentro de la servidumbre de paso adquirida para ese propósito. Originalmente, el proyecto se extendía por aproximadamente 6.5 kilómetros e incluía un segmento que discurriría desde la antigua Planta Nuclear de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) hasta un punto de la carretera PR-4413 interior a 750 metros al este de Punta Gorda. Ese segmento fue descartado debido a los cambios significativos ocurridos en su ubicación desde 2009, principalmente debido a problemas de erosión costera. Por lo que el proyecto consiste actualmente en un paseo de 3.4 kilómetros de largo, desde la Playa "Domes", ubicada frente a la antigua planta nuclear, hasta el Balneario de Rincón.

En su carta, la ACT indica que el proyecto se había retrasado debido a problemas en la identificación de los fondos a destinarse para su construcción. No obstante, se ha optado por continuar con el proyecto, por lo que se está reiniciando el proceso de consulta a los fines de su cumplimiento con la Ley Pública Federal Núm. 91-190, conocida como la *Ley Nacional de Política Pública Ambiental* de 1969 (NEPA) (42 USC 4321-4347), según enmendada. Como parte de ese proceso, según recomendaciones expresadas por grupos de interés y residentes locales, la ACT indica que se han incorporado al proyecto los siguientes elementos:



Ing. Javier Arroyo Rosario
 E-CO-OTR10-SJ-00055-07062016
 A-CO-OTR10-SJ-00007-06112008
 C-396-161
 Página 2 de 5

1. Se elimina una torre de observación inicialmente propuesta para construirse en el rompeolas de la Playa "Domes" y se convierte un tramo del paseo de 150 metros de largo entre dicha playa y su rompeolas en una vereda peatonal;
2. Se modifica el diseño propuesto para el tramo del paseo en el estacionamiento de la Playa "Domes" mediante el rasanteo del material existente, a fin de aminorar el depósito de asfalto en el lugar;
3. Se utilizarán para el segmento del paseo en el área de la Playa Las Marías los caminos de arena existentes, en lugar de una ruta previamente propuesta que impactaría un área con vegetación litoral y dunas, ubicada entre la playa y la carretera existente;
4. Se ensancha la carretera PR-4413 interior para proveer un carril exclusivo a dedicarse al paseo;
5. Se ensancha el Camino Municipal Los Velázquez para proveer un acceso de seis (6) metros y un carril exclusivo para el paseo; y
6. Se construirá un muro paralelo a la alineación del paseo en una propiedad colindante con el Balneario de Rincón, más retirado de la playa que el muro existente (el cual, según la carta de la ACT, se encuentra parcialmente colapsado).

La carta de la ACT alude a que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) endosó el proyecto en comunicación del 20 de febrero de 2009. Dicha comunicación, emitida bajo el número A-CO-OTR10-SJ-00007-06112008, tuvo el propósito de contestar la solicitud de actualización al endoso emitido por este Departamento el 15 de octubre de 2003, bajo el número de consulta C-396-161, en la cual se presentaban cambios al proyecto previamente endosado. Entre estos cambios, la alineación del proyecto se desplazó tierra adentro en el tramo colindante con la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del Pasaje de Mona, lo cual se entendió como beneficioso para la protección de los recursos naturales identificados en el lugar. Asimismo, la carta de la ACT añade que el DRNA aprobó la delimitación de la ZMT en febrero de 2007, basada en la cual se estaría diseñando el proyecto. En su carta, la ACT señala que a tenor con la delimitación aprobada, el proyecto ubica fuera de la ZMT y que sólo algunos segmentos de la alineación del paseo colindan con la Franja de Vigilancia Litoral (FVL) de seis (6) metros de ancho, por lo que no se requerirá solicitar una Concesión para el Uso de Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre (la cual es otorgada por el DRNA).

Luego de evaluar la información presentada con la carta de la ACT del 24 de mayo de 2016, así como información adicional presentada ulteriormente, mediante carta emitida el 7 de junio de 2016, el DRNA se reitera en no tener objeción al proyecto propuesto. No obstante, con el fin de atemperar este endoso a los cambios en la reglamentación ambiental surgidos desde la comunicación emitida por el DRNA el 20 de febrero de 2009, le indicamos que el proyecto deberá cumplir con lo siguiente:

- Deberá cumplir con las disposiciones del Capítulo 30 (Zonificación de la Zona Costanera y de Accesos a las Playas y Costas de Puerto Rico), la Regla 42.4 (Requisitos para la Solicitud de Permiso General Consolidado), el Capítulo 43 (Extracción, Excavación,

Ing. Javier Arroyo Rosario
 E-CO-OTR10-SJ-00055-07062016
 A-CO-OTR10-SJ-00007-06112008
 C-396-161
 Página 3 de 5

Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre) y el Capítulo 44 (Corte, Poda y Forestación) del Reglamento de Planificación Núm. 31, conocido como el *Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos* (Reglamento Núm. 8573, con vigencia del 24 de marzo de 2015), según adoptado por la Junta de Planificación (JP) mediante la Tercera Extensión a la Resolución JP-RP-31, del 19 de septiembre de 2014.

- Deberá cumplir con las disposiciones del Tópico 4 (Mejoras de Lotificaciones), Sección 14.00 (Manejo de Aguas Pluviales), del Reglamento de Planificación Núm. 34, conocido como el *Reglamento de Lotificación y Urbanización* (Reglamento Núm. 8695 del 27 de enero de 2016), en lo relacionado con el manejo de aguas pluviales y control de escorrentías.
- Se recomienda establecer un programa de reforestación en las áreas alrededor de la ruta del prospectivo paseo peatonal y ciclista, en el que se utilizarán especies arbóreas nativas que además de ayudar a aminorar la erosión, benefician la vida silvestre. Esta medida es cónsona con las disposiciones de la Ley Núm. 97 de 24 de junio de 1998, conocida como la *Ley para Fomentar la Siembra de Árboles Cuyas Frutas y/o Semillas Provean Alimento a Especies de Aves Silvestres de Puerto Rico*, cuyo Artículo 4 establece lo siguiente: "En todo proyecto de reforestación en que se utilicen fondos públicos o privados, o en una combinación de éstos, un quince (15) por ciento en las áreas rurales y un diez (10) por ciento en las áreas urbanas, del total de árboles a ser sembrados, serán de especies cuyas frutas o semillas sirvan de alimento a las aves silvestres que residan temporal o permanentemente en ésta."
- De acuerdo con el Panel Núm. 0485J de los Mapas Sobre Tasas del Seguro de Inundación para Puerto Rico (72000C), preparados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y adoptados por la JP, prácticamente toda la alineación del proyecto ubica en Zona X No Inundable, excepto donde la misma cruza la Zona VE, de alto riesgo de inundación por marejadas, en terrenos frente a la Playa "Steps". Por lo tanto, deberán aplicar a esta sección del paseo prospectivo las disposiciones de la Sección 8.00 del Reglamento de Planificación Núm. 13 (Reglamento Núm. 7797 del 19 de enero de 2010), *Reglamento sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación*, Séptima Revisión.
- En su carta del 20 de febrero de 2009, el DRNA planteó la posibilidad de la existencia de anidamientos de tortugas marinas, particularmente el tinglar (*Dermochelys coriacea*) y el carey de concha (*Eretmochelys imbricata*), en las playas a lo largo de la ruta propuesta. Ambas tortugas marinas son especies en peligro de extinción, bajo la protección de leyes estatales y federales. Cabe señalar que si bien la base de datos geográficos del Banco de Datos Biológicos y de Conservación del DRNA, indica que el tinglar y el carey de concha anidan con mayor frecuencia en las playas entre el Balneario de Añasco (al sur de la zona del proyecto) y la desembocadura del Caño Boquilla en Mayagüez, las playas en el litoral del proyecto resultan ser favorables para el anidamiento de ambas especies protegidas de tortugas marinas. Según la literatura técnica (por ejemplo: National Research Council 1990: 37, 41), este tipo de playa es la playa arenosa de alta energía de oleaje, carente de arrecifes marginales que protejan la

Nm

Ing. Javier Arroyo Rosario
E-CO-OTR10-SJ-00055-07062016
A-CO-OTR10-SJ-00007-06112008
C-396-161
Página 4 de 5

costa, y en la cual las aguas marinas profundas están a poca distancia de la orilla. La amplitud del litoral arenoso es variable y las especies de vegetación siempre verde litoral, como la uva playera (*Coccoloba uvifera*), suelen estar situadas a escasa distancia de la orilla de la playa.

El interés del DRNA sobre este particular responde al efecto potencial de la iluminación proveniente del paseo prospectivo en el comportamiento crítico de las especies de tortugas marinas que puedan aprovechar ese litoral, también documentado en la literatura técnica (por ejemplo: Florida Power & Light Company 2002, Witherington y Martin 2003). En las mismas fuentes técnicas se presentan opciones para evitar, o en lo posible aminorar el impacto de la iluminación artificial sobre las tortugas marinas.

A tales fines, en los segmentos del paseo que discurrirán cerca de la playa, se deberán utilizar lámparas de vapor de sodio de baja presión, así como también viseras o pantallas en las luminarias, de manera tal que la iluminación se dirija hacia el suelo y se impida que la luz llegue a la costa. Otras medidas pueden incluir, sin limitarse, eliminar selectivamente la fuente de luz, modificar la fuente de luz para disminuir su intensidad y dedicar zonas vegetadas que amortigüen la luz que llega a la playa. Las medidas que se adopten deberán ser consecuentes y cumplir con las disposiciones contenidas en los Artículos 6.a y 6.b de la Ley Núm. 218 de 9 de agosto de 2008, conocida como la *Ley del Programa para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica*, según enmendada, y con las disposiciones del Reglamento Núm. 8493 del 27 de junio de 2014, *Reglamento para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica*.

- Nm
- Se removerá cualquier basura, excedentes de materiales o escombros de construcción, que hayan sido depositados a lo largo de la alineación del proyecto. Una vez removidos los mismos, deberán ser llevados a un relleno sanitario u otra facilidad autorizada para la disposición final de desperdicios sólidos.
 - De descubrirse en el área del proyecto algún cuerpo de agua superficial o subterráneo, sea perenne o intermitente, deberá informarlo inmediatamente al DRNA y demás agencias concernidas. No informar hallazgos de este tipo, así como las medidas de mitigación que se implantarán para proteger estos recursos naturales, conllevará una revocación automática de la presente comunicación de no objeción y podrá ser base para acciones legales por parte del DRNA en los foros disponibles.

Este endoso es solamente aplicable a la situación de hechos y los datos según presentados y evaluados en el caso, y la Secretaría se reserva el derecho de reevaluar, variar o modificar el mismo en cualquier momento anterior a la emisión del permiso o la acción administrativa correspondiente por parte de la agencia solicitante o proponente cuando surja nueva información oficial específica estableciendo que el derecho aplicable o las condiciones ambientales en el predio han cambiado sustancialmente, o cuando el endoso original se emitió bajo premisas falsas o fraudulentas.

Aprovechamos para llamar su atención a dos aspectos relacionados con la ubicación de este proyecto, a los cuales se deberá dar la debida consideración:

Ing. Javier Arroyo Rosario
E-CO-OTR10-SJ-00055-07062016
A-CO-OTR10-SJ-00007-06112008
C-396-161
Página 5 de 5

1. La sección norte del proyecto, desde la Playa "Domes" hasta la Playa "Steps", ubica dentro del Distrito Sobrepuesto del Área de Planificación Especial de la Zona Cársica (APE-ZC), según lo refleja la hoja número 2 del *Mapa de Delimitación del Área de Planificación Especial del Carso*, adoptado por la JP y el DRNA, con vigencia del 4 de julio de 2014. Este distrito está regulado por la Sección 4.3 del Reglamento Núm. 8486 del 16 de junio de 2014, conocido como el *Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso (PRAPEC)*. El APE-ZC se establece para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 292 de 21 de agosto de 1999, conocida como la *Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico*, según enmendada. Dicha ley establece que el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales debe ofrecer alternativas para que ciertas actividades puedan llevarse a cabo en las áreas de la zona cársica, excluyentes de los terrenos en el Área de Planificación Especial Restringida del Carso, APE-RC (esta última es regulada por la Sección 4.1 del Reglamento Núm. 8486, *supra*). Dichas actividades podrán llevarse a cabo bajo las condiciones apropiadas, con el cumplimiento de todos los requisitos, permisos, endosos y franquicias requeridas por las leyes estatales y federales y los reglamentos aplicables a la actividad, sin que se menoscabe la política pública de la referida ley. Con base en lo anterior, no se requiere someter este proyecto al proceso para solicitar la Autorización de Actividades en la Zona Protegida del Carso, la cual es otorgada por el DRNA.
2. Según consta en nuestros expedientes, la parcela de terreno donde ubica el Faro de Punta Higüero está arrendada al Municipio de Rincón por la Guardia Costanera de los Estados Unidos (USCG), mediante la Consulta de Transacción Pública 1993-25-0012-JGU-T de la JP. Toda vez que una sección del prospectivo paseo peatonal y ciclista cruzará el área de estacionamiento del Faro de Punta Higüero, según se ilustra en los documentos de esta consulta, este componente del proyecto deberá contar con la anuencia, tanto del USCG como del Municipio de Rincón.

Cordialmente,



Nelson Velázquez Reyes
Secretario Auxiliar
Secretaría Auxiliar de Permisos,
Endosos y Servicios Especializados

NVR/GP5/LDB/ldb